

1502448-32.2021.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/07/2022
... j. 18/8/20, DJe 1º/9/20).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP, 16ª C., AP 132.620-9/9, Rel. Mesquita de Paula. j. 3/10/2002, Rolo/flash 1530/186).

"Em sede de roubo, é possível que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
2ª Vara Criminal
Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502448-32.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502448-32.2021.8.26.0616
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2302819/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 21249091 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2722/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2302819 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2302819/2021 - 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIOGO JERONIMO CORDEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Vistos.

DIOGO JERONIMO CORDEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II e VII, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 7 de novembro de 2021, por volta de 21h20min, na Avenida Francisco Ferreira Lopes, nº .3510, Vila Paulista, Mogi das Cruzes/SP, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não

identificados, tentou subtrair, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (cutelo) contra a vítima José Edilson Pereira de Paula, "bens de valor existentes no interior da obra de propriedade da pessoa jurídica Fernandes Construções e Planejamento de Obras EIRELI", não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva, nos termos da decisão de fls. 46/48.

A denúncia foi recebida no dia 11 de novembro de 2021 (fls. 69/70), sobrevivendo a citação (fl. 109) e a apresentação de resposta à acusação (fls. 139/147).

Foi concedida liberdade provisória ao réu no âmbito de habeas corpus impetrado perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 128/130).

Foi realizada audiência de instrução, na qual ouvida a vítima e uma testemunha, sendo o réu interrogado ao final.

Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, "considerando as circunstâncias e consequências gravosas do delito, uma vez que o acusado praticou o delito de roubo, no período noturno, horário de arrefecida vigilância estatal, juntamente com outros três agentes não identificados, de forma organizada, mediante repartição de tarefas, tendo ficado incumbido de arrombar o portão e executar o crime com emprego de um cutelo de 270mm, tendo a lâmina 140 mm de comprimento". Pugnou, no mais, pela fixação de regime prisional fechado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação delitiva para "invasão de domicílio ou furto simples". Pleiteou, ainda, a aplicação das penas no mínimo legal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Prospera a pretensão acusatória.

A materialidade do delito de roubo, com as causas de aumento atinentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma branca, está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão da arma branca (fl. 29) e pelo laudo relativo a tal objeto (fls. 181/183).

No tocante aos aspectos em que a conduta descrita na denúncia não tem aptidão para deixar vestígios, a materialidade de tal infração foi demonstrada pela prova oral produzida em audiência, que, confirmando os elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial, igualmente serviu à demonstração da autoria.

A vítima José, em juízo, declarou que os fatos ocorreram em um domingo, no período noturno. Na data, começou a trabalhar na obra por volta das 19h e quatro indivíduos "estouraram o portão e invadiram a obra". Foi rendido pelos indivíduos, mas gesticulou e colocou as mãos dentro da blusa, declarando a eles "aqui é Polícia". Havia um cão de guarda na obra. O réu portava uma faca e tentou ir para cima dela, vítima, mas não conseguiu em virtude do cachorro. Os roubadores então tentaram se evadir. O réu caiu e não tentou novamente correr para evadir-se em razão de receio de ser ferido pelo cão de guarda. Afirmou para tal roubador que, caso ele corresse, o cachorro morderia. Os outros três roubadores "fugiram". Nada foi subtraído. O roubador portava uma faca. Ele caiu e foi detido. Não conhecia o roubador antes dos fatos.

A testemunha Elisabete relatou que, no dia, foi até a obra para levar "marmita" para seu esposo por volta de 23h e visualizou ele perseguir um roubador. A Polícia,

que já havia sido acionada pelos vizinhos, ainda não estava no local.

O réu Diogo, por seu turno, negou a imputação, alegando que não tem conhecimento de quem o teria praticado o delito. Na data, havia saído há pouco tempo de uma tabacaria e estava caminhando em direção à sua casa. "Um rapaz atravessou a rua correndo com uma arma na mão, pediu para deitar no chão" e acionou a Polícia. Foi conduzido por policiais até a delegacia. Não conhecia o rapaz que o abordou. Estava sozinho na data dos fatos. Não portava qualquer arma branca, "só um maço de cigarro e carteira".

Em que pese a argumentação apresentada pela defesa em memoriais finais escritos, há elementos suficientes para a prolação de decreto condenatório.

No caso, a vítima apresentou declaração firme e coerente no sentido de que, na data dos fatos, estava trabalhando em uma obra, no período noturno, que foi invadida por quatro roubadores, sendo um deles o réu, que portava uma faca na ocasião. Havia um cão de guarda no local e, após colocar as mãos em suas vestes e declarar "aqui é a Polícia", os roubadores correram, tendo o réu caído ao solo durante a tentativa de fuga e permanecido deitado no chão, por receio do cachorro.

Acerca da intensa força probatória atribuída à palavra da vítima em crimes de roubo, vale menção aos seguintes julgados:

"O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (STJ, AgRg. no AREsp. nº 157.702/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/8/20, DJe 1º/9/20).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP, 16ª C., AP 132.620-9/9, Rel. Mesquita de Paula. j. 3/10/2002, Rolo/flash 1530/186).

"Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na polícia e em juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida" (RJTACRIM 37/276).

"Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito" (RJTACRIM 36/335).

E, a corroborar a declaração da vítima, tem-se que a testemunha Elisabete, ao ser ouvida em juízo, relatou que, na data dos fatos, ao levar uma "marmitta" para José por volta das 23h, presenciou ele perseguir um roubador.

Anote-se que a versão exposta pelos réus, em juízo, é incapaz de infirmar as provas coligidas, por não descrever situação minimante capaz de explicar a declaração da vítima e o depoimento da testemunha, pessoas físicas que não os conheciam e em relação às quais não pesa suspeita fundada de alteração da verdade dos fatos, no intuito de prejudicá-lo.

E não prospera o pleito de desclassificação para o delito de furto, eis que presentes, no caso em comento, as elementares do tipo penal referente ao crime de roubo, tendo em vista que, para tentativa de subtração perpetrada, a vítima foi rendida e ameaçada com arma branca a ela exibida.

Ora, o que difere o roubo do furto é a violência física (vis corporalis) ou a grave

ameaça (vis compulsiva), ficando essa sobejamente comprovada pela prova dos autos, ante as seguras declarações prestada pela vítima, o que basta, também, para afastar o pedido de desclassificação para o crime de "invasão de domicílio".

Prosseguindo, a causa de aumento do concurso de agentes deve ser reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas da vítima, que, se bastam para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para comprovação das causas de aumento. O réu atuou em conjunto com outros indivíduos ainda não identificados, o que basta para o reconhecimento da majorante relativa ao concurso de agentes.

Da mesma forma, também presente a causa de aumento do emprego de arma branca à luz das declarações da vítima, consignando-se que houve efetiva apreensão (cf. auto de fl. 29) do cutelo (objeto da perícia reproduzida a fls. 181/183) utilizado pelo réu para ameaçar a vítima.

No mais, não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, de modo que a condenação pela prática de crime de roubo tentado majorado por concurso de agentes e emprego de arma branca é medida que se impõe.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias da infração, perpetrada em concurso de agentes, mediante invasão de obra, no período noturno, com emprego de arma branca - cutelo -, mostram-se desfavoráveis ao réu, pelo que as penas são fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Na etapa intermediária da dosimetria, não há circunstâncias legais a serem consideradas. Na terceira fase da dosimetria, presentes as causas de aumento atinentes ao concurso de agentes (havia, segundo a vítima, quatro roubadores no total) e ao emprego de arma branca (cutelo de proporções consideráveis, com 270mm de comprimento total, sendo que a lâmina ostenta 140mm de comprimento), as reprimendas são aumentadas em 3/8 (três oitavos). Presente, ainda, a causa de diminuição relativa à tentativa, diminui as penas em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido (os roubadores, após invadirem a obra, renderam a vítima, a qual, ante a existência de um cão de guarda no local, reagiu, o que obistou a consumação do delito). Penas definitivas, desse modo, fixadas em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valor unitário correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de elementos que possibilitem valoração diversa quanto à capacidade financeira do réu.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo em conta a quantidade de pena privativa de liberdade imposta e a circunstância judicial valorada negativamente.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do não preenchimento de requisito objetivo essencial (artigo 44, I, do Código Penal). Do mesmo modo, em virtude do total da pena privativa de liberdade imposta, incabível a suspensão condicional da pena (artigo 77, caput, do mesmo Código).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, DIOGO JERONIMO CORDEIRO, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e VII, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim permaneceu durante a tramitação do feito, inexistindo circunstâncias supervenientes que justifiquem a imposição de prisão preventiva neste momento.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Taxa judiciária pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, com fundamento no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada eventual gratuidade processual a ele deferida.

Oportunamente, deve ser expedida a guia de recolhimento definitiva.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Mogi das Cruzes, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA